

1500534-78.2022.8.26.0136

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Cerqueira César

Foro: Foro de Cerqueira César

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... da grave ameaça necessária para o crime de roubo.

In verbis:"APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU PARTICIPOU EFETIVAMENTE DO CRIME DE ROUBO NARRADO NA DENÚNCIA. OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO RÉU CONFIRMARAM, EM JUÍZO, QUE ELE CONFESSOU A AUTORIA CRIMINOSA A ELE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerqueira César

Foro de Cerqueira César

1ª Vara

Rua Olímpio Pavan, 355, Cerqueira Cesar-SP - cep 18760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500534-78.2022.8.26.0136 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500534-78.2022.8.26.0136

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208176/2022 -

DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 26483572 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2208176 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2208176 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATHAN FERREIRA DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

JHONATHAN FERREIRA DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, "caput", do Código Penal porque, segundo a denúncia, no dia 01 de agosto de 2022, por volta das 21h50min, no Posto de Gasolina, denominado "Auto Posto Rossetto" situado na Rua Saldanha Marinho, nº 403, Santa Inês, nesta cidade e comarca de Cerqueira César/SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça à pessoa de Raynara de Oliveira Vieira, cerca de R\$520,00 (quinhentos e vinte reais), em espécie, pertencentes à vítima Edilene Juscélia dos Santos Rossetto.

Auto de prisão em flagrante e demais peças policiais a fls. 01/41.Por ocasião da

apreciação do flagrante, a prisão foi convertida em preventiva (fls. 47/50). Mandado de prisão cumprido a fls. 62/63. A denúncia foi recebida em 12 de agosto de 2022 (fls.103/106).Deferida a liminar concedendo habeas corpus ao réu (fls.122/131). Alvará de Soltura cumprido às fls. 138/140. O V. Acórdão convalidou a liminar e concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva (fls. 158/1.61). O réu, devidamente citado (fls. 171), apresentou Defesa Prévia (fls. 162/165). Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado e houve a designação de audiência de instrução debates e julgamento fls.172/173). Em audiência, foi inquirida a vítima, uma testemunha de acusação e o réu interrogado (fls.216/219 e gravações audiovisuais).

Em alegações finais, o Ministério Público discorreu sobre toda prova produzida e pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia (fls. 216/218). A douta Defesa, por sua vez, postulou pelo reconhecimento da atenuante da confissão, pugnou pela aplicação da pena mínima, pela fixação do regime aberto e não fixação de multa (fls. 223/225).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a inicial acusatória, " na data dos fatos, o denunciado JONATHAN se dirigiu ao estabelecimento comercial "Auto Posto Rossetto" e subtraiu, mediante o emprego de grave ameaça à pessoa por meio de um simulacro de arma de fogo, a quantia de R\$520,00 (quinhentos e vinte reais), em espécie, que a frentista Raynara trazia consigo no interior de sua blusa.Na ocasião, a vítima Raynara estava abastecendo um caminhão, quando o acusado JONATHAN apareceu e lhe disse: "Passa o dinheiro".Sendo que a vítima respondeu que estava sem dinheiro.Ato contínuo, o denunciado JONATHAN tirou um simulacro de arma de fogo da cintura e apontou para a cabeça de Raynara e disse que era para ela "passar o dinheiro logo".Na sequência, o acusado JONATHAN colocou a mão dentro da blusa da vítima, que estava aberta, puxou o dinheiro, e fugiu. O acusado foi detido por populares e, em seguida, por policiais militares.O denunciado trazia consigo uma porção de maconha, um cigarro eletrônico e, em uma residência, próximo ao local em que foi detido, foi encontrado o valor exato subtraído. Em razão dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado e este foi conduzido ao plantão policial de Avaré/SP.Em diligências posteriores realizadas pela Polícia Militar, foi localizado um simulacro de arma de fogo ".

Com efeito, ao ver deste juízo, tal versão restou comprovada devendo, pois, ser julgada procedente a ação penal.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante às fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 17/21, auto de exibição e apreensão de fls. 26/27, auto de entrega a fls.28, laudo pericial às fls.146/151, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, de igual sorte, restou incontestada e repousa sobre o réu.

A vítima Edilene Juscélia dos Santos Rossetto, judicialmente, contou " que no dia dos fatos, foi chamada para ir até seu estabelecimento, porque havia sido assaltado e os populares haviam pego o acusado. Foi até o local e a polícia militar chegou depois. Relatou que pelas imagens da câmera de vigilância, viu que o réu apontou a arma, que posteriormente, soube que era de brinquedo, e pegou o dinheiro no bolso de Raynara e saiu correndo."

A testemunha Marcos Jean do Amaral, policial militar, disse " que receberam a ocorrência de que populares haviam retido o suspeito de roubo no Posto Rossetto.

Dirigiram-se até o local e em contato com a proprietária do Posto, disse que o populares haviam detido o acusado. Indagado, a principio negou os fatos.

Entretanto, quando faziam a vistoria do local, um morador da residência em frente, encontrou o dinheiro jogado na sua área, sendo exatamente a quantia subtraída no posto. Questionado, novamente, apresentou outra versão, de que Gabriel havia roubado o estabelecimento e dado o dinheiro para ele. Retornaram ao posto e mostraram uma foto do réu à vítima Raynara, a qual o reconheceu sem sombra de dúvida como autor do roubo. "

O réu Jonathan Ferreira de Almeida, em seu interrogatório judicial, admitiu a prática dos fatos que lhe são imputados. Disse " que estava passando por dificuldades financeiras e cometeu o roubo. Afirmou estar arrependido. Disse que já

possuía a arma, que se tratava de uma "airsoft" e a jogou. Posteriormente, o simulacro da arma foi encontrado".

Pois bem, a análise minuciosa do conjunto probatório amealhado em Juízo, em cotejo com as provas trazidas na fase policial, formam a firme convicção acerca da responsabilidade criminal do réu, impondo-se a condenação.

De fato, a narração do réu vai ao encontro das declarações da vítima e testemunha, evidenciando total sintonia, amparada nos outros elementos de convicção amealhados aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria do delito:

"Confissão espontânea- Prova - Ato que se apresenta em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios - Base segura de convicção do Juiz - Condenação que se impõe - Inteligência do art. 197 do CPP (TJTO) - RT 858/677 (g.n.). "Prova - confissão judicial - Eficácia - Valor absoluto, se presumível livre de vícios de inteligência e vontade, principalmente se corroborada pelo conjunto probatório - Recurso improvido (Taquaritinga - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator Alceu Penteado Navarro - 17/12/2009 - Voto nº: 14232) (g.n.).

Fortalecendo o presente entendimento, frise-se que, no campo probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a incriminar seu algoz. Seu interesse é, portanto, apontar o verdadeiro culpado e descrever a conduta dele (modus operandi), jamais acusar um inocente. Desta feita, observa-se que a versão apresentada pela vítima, da fase inquisitiva à judicial, foi coerente e harmônica, não havendo nada a indicar que, por motivo egoístico ou leviano, tivesse como única pretensão acusar o réu, sabendo se tratar de pessoa inocente, mormente quando simplesmente confirmou a confissão perpetrada pelo réu. Logo, traz a certeza necessária ao arbítrio judicial acerca da autoria delitiva imputado ao réu. Na jurisprudência é pacífico o entendimento:

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A ponderação resulta no fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta incorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM, Rel. Juiz Almeida Braga, 100/250) (destaquei)

...

"não se diga que o depoimento isolado da vítima não tenha valor probante. Desde que se trate de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se poderá imaginar que a vítima vá mentir em juízo e acusar um inocente" (JUTACRIM 90/318) (g.n.)

E ainda:

"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (Tarim, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, tudo "apud" Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, Ed Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, pg. 2568) (g.n.)

Imprescindível salientar que o crime de roubo restou devidamente configurado pela grave ameaça em razão do porte simulado de arma de fogo tendo em vista que tal circunstância reduz a capacidade de resistência da vítima, em face do maior risco a que fica exposta. In casu, o réu se aproximou de Raynara, frentista do posto de gasolina, e lhe disse "passe o dinheiro", a vítima respondeu que não tinha, nesse momento, o acusado tirou uma arma de sua cintura e a apontou para a cabeça de

Raynara. Enfiou a mão em sua blusa, puxou o dinheiro e se evadiu. Além disso, o laudo de fls. 146/151 concluiu: " A arma era do calibre rela 7,7mm(sete milímetros e sete décimos), medido na boca do cano. Quanto dos exames os mecanismos articulados da arma se encontravam em condições normais de funcionamento. A semelhança formal da peça com uma arma de fogo permite inferir que pode ser confundido com arma de fogo verdadeira, sendo capaz de exercer poder de intimação" (sic).

Ademais jurisprudência já consolidou entendimento que os simulacros de arma são caracterizadores da grave ameaça necessária para o crime de roubo.

In verbis:"APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU PARTICIPOU EFETIVAMENTE DO CRIME DE ROUBO NARRADO NA DENÚNCIA. OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO RÉU CONFIRMARAM, EM JUÍZO, QUE ELE CONFESSOU A AUTORIA CRIMINOSA A ELE IMPUTADA. VALIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU.

UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO.REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO.IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 3. Desclassificação

para crime de furto. Impossibilidade. Caracteriza a grave ameaça contra a vítima o anunciar do assalto, objetivando a atividade finalística para atemorizá-la e dela retirar qualquer pretensão de resistência, não importando os meios empregados, bastando, portanto, ser indubitoso que em razão daquele comportamento tenha ela ficado amedrontada durante a ação criminosa. Ademais, o emprego do simulacro, circunstância ignorada e impossível de ser verificada no momento em que se praticava a grave ameaça, resultou no mesmo efeito psicológico,causando fundado receio à vítima,pois amedrontada, não reagiu, visando a salvaguardar a sua vida. Precedentes do STJ (AI n. 1.373.174/MS5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze DJE01.10.2013)e do TJSP(Ap.0018111-96.2011.8.26.0050 15ª C Rel. Des. J. Martins j. 07.02.2013 DO 28.02.2013). (...) (Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Bragança Paulista; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:31/01/2017; Data de registro: 02/02/2017) (destaquei).

Desta feita, em que pese o louvável esforço da Defesa em encontrar inconsistências na prova produzida, não logrou êxito, somente conseguindo apresentar hipóteses sem maior relevância jurídica. Assim, as provas são suficientes a imputar a responsabilidade criminal pelo delito, sendo de rigor a condenação.

Diante do exposto, por estes fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu JHONATHAN FERREIRA DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, "caput", do Código Penal. Por conseguinte, passo à dosimetria da pena, em observância à ordem dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase de dosimetria da pena, atento aos elementos do artigo 59 e para as circunstâncias e consequências do crime, verifico que o réu é primário (F.A. e certidões a fls.44/45) e não vejo razões para exasperação da pena-base, razão pela qual fixo-a em seu patamar mínimo legal, ou seja 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase de aplicação da pena, ausentes quaisquer das circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis ao caso. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA.

Com base na regra do artigo 33,§ 2º, "b", do Código Penal, fixo o regime prisional inicial o SEMIABERTO. Ressalto que, embora o réu não seja reincidente e a quantidade de pena privativa de liberdade seja igual a quatro anos, entendo que pode o juiz determinar o cumprimento da pena em regime mais gravoso, uma vez que a concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, §3º, do CP. Cabe invocar ensinamento do STF: "A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2º do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). O crime de

roubo é extremamente grave e causa desassossego no meio social, tendo em vista a violência e a grave ameaça empregada contra as vítimas, gerando insegurança e temor.

Observado o disposto no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, a quantidade da pena privativa de liberdade e a espécie de delito praticado, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 77, incisos I e II, do Código Penal.

Ausentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar, nos termos do artigo 387, parágrafo único, c.c. artigo 312, ambos do CPP, o réu poderá apelar em liberdade.

Registre-se, desde logo, que, em caso de recebimento de eventual recurso de apelação interposto contra a presente, deverá ser expedida a competente guia de execução provisória em nome do réu/condenado recorrente, nos termos do que dispõe o art. 9 da Resolução nº 113/2010 – CNJ, para que possam, quando for o caso, obter os benefícios previstos na LEP (sumula do STF, Enunciado nº 716).

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente, adotem-se as seguintes providências: (a) expeça-se guia de execução (definitiva, se o caso) do condenado; (b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando sua condenação, com a devida identificação deles, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição da República c/c o art. 71, §2º, do Código Eleitoral; (c) oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; (d) efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei.

P.I.C.

Cerqueira Cesar, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA